

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6264

הצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון – הגבלת העלאת מחירים במונופולין), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 29א בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 29א(ב)(1), בסופה יבוא "לרבות העלאת מחירים בשיעור הגבוה מ-5% בשנה, מבלי לקבל על כך אישור מהממונה".

דבריו הסבר

חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988 (להלן – החוק), במתכונתו הנוכחית, כולל הגבלות כלליות ונתונות לפרשנות בעניין פיקוח על העלאת מחירים על ידי בעלי מונופולין. לפי סעיף 29א(ב) לחוק, יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק, אם קבע מחירי קנייה או מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של השירות שבמונופולין. עם זאת, הסעיף לא מבהיר האם המושג "מחירי קנייה או מכירה בלתי הוגנים" כולל בתוכו גם מחירים מופרזים או שמא מתייחס רק למחירים נמוכים וטורפניים שנועדו לפגוע בתחרות. בנוסף, לא נקבע רף מדויק, שחריגה ממנו בעת קביעת מחירי קנייה או מכירה תגרום למחירים כאמור להיחשב כבלתי הוגנים. נושאים אלו נותרו פתוחים לפרשנות בית המשפט, וכתוצאה מכך נוצר חוסר בהירות, הן עבור בעלי המונופולין והן עבור הצרכנים.

לפיכך, מוצע להבהיר כי המושג "מחירי קנייה או מכירה בלתי הוגנים" כולל גם מחירים מופרזים. כן מוצע לקבוע רף שלפיו מחיר יוגדר כמופרז אם בעל מונופולין העלה את מחיר המוצר או השירות בשיעור העולה על 5% בשנה, מבלי שקיבל על כך אישור מהממונה על התחרות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.